

	Título: Informantes		Estándar CALEA: 42.2.6
	Fecha de Expedición: 02 de abril 2025	Revisión: 0	Página: 1 de 1
	Fecha de Revisión:		
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSENADA			

NO APLICA

La Dirección de Seguridad Pública Municipal de Ensenada, no cuenta con atribuciones legales para utilizar informantes con fines de investigación penal, de conformidad con el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la investigación de los delitos corresponde exclusivamente al Ministerio Público, y a las instituciones policiales que actúan bajo su conducción y mando. La DSPM, en su carácter de corporación municipal, tiene como función principal la prevención del delito, la vigilancia, el patrullaje y el ejercicio de primer respondiente, sin facultades para operar estructuras de inteligencia criminal como lo requiere el manejo de informantes.

Así como el numeral 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales señala que los policías deberán actuar bajo la conducción del Ministerio Público y poner de inmediato a su disposición cualquier información relevante sobre hechos delictivos, sin que ello implique que puedan, por cuenta propia, generar fuentes de información confidencial ni asegurar su integridad o veracidad en procedimientos judiciales. La figura del informante confidencial, conforme a la práctica procesal penal, se encuentra vinculada exclusivamente a las actuaciones del Ministerio Público y las policías investigadoras facultadas por la ley, bajo estrictos controles de legalidad y judicialización, particularmente por la posible afectación a derechos fundamentales y a la cadena de custodia de la información obtenida.

Por tanto, al no ser una función ni una atribución legalmente permitida para la policía preventiva municipal, la DSPM no tiene competencia para reclutar, manejar ni operar informantes confidenciales como lo regula la Directiva CALEA 42.2.6. En consecuencia, esta directiva no es aplicable a las funciones institucionales de la DSPM, por tratarse de una actividad reservada a las autoridades ministeriales y de investigación del orden estatal o federal.